D8 — Professione e deontologia

Livello di verifica: Codice deontologico CNAPPC (in vigore dal 2/12/2024) e DPR 328/2001 controllati sui testi per le parti citate; DPR 137/2012, artt. 5, 7 e 8, controllati su Normattiva tramite sintesi automatica. Inarcassa: Regolamento generale di previdenza con modifiche al 20/02/2025 e Carta dei servizi 2024; importi 2025, da aggiornare sul sito dell'ente. Statuto Inarcassa non consultato. Commissioni e numero dei consiglieri da riscontrare sul sito dell'Ordine di Firenze: https://www.architettifirenze.it/oaf/amministrazione-trasparente/provvedimenti/.

Chi sei dopo l'esame

DPR 328/2001. L'albo è diviso in sezione A (architettura; pianificazione territoriale; paesaggistica; conservazione) e sezione B (architettura; pianificazione). Titolo: **pianificatore territoriale**.

Attività riservate al settore (art. 16 c. 2):

- a) pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
- b) analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali; coordinamento e gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità di piani e progetti;
- c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

Attenzione: l'iscrizione al settore **non abilita** a progettare opere edilizie riservate ad altri settori. Svolgere attività riservate ad altre sezioni o settori è un **grave illecito disciplinare** (Codice, art. 2 c. 2).

Il sistema ordinistico

Organo o ente	Cos'è	Da ricordare
Ordine provinciale	Ente pubblico: tiene l'albo, tutela la professione e la collettività	Iscrizione obbligatoria per esercitare (Codice art. 4)
Consiglio dell'Ordine	Gestisce l'Ordine, elegge presidente, segretario, tesoriere	Numero di consiglieri secondo gli iscritti: 7, 9, 11 o 15, con soglie a 100, 500 e 1.500 iscritti (da appunti, riscontra DPR 169/2005)
Consiglio di Disciplina	**Separato** dal Consiglio dell'Ordine. Valuta, istruisce e decide i procedimenti disciplinari (Codice art. 37)	DPR 137/2012, art. 8: numero pari ai consiglieri con funzioni disciplinari; **nominati dal presidente del Tribunale** su elenco col doppio dei nominativi proposto dal Consiglio; **incompatibile** con il Consiglio dell'Ordine; collegi da 3; presidente il più anziano di iscrizione, segretario il meno anziano
CNAPPC	Consiglio nazionale, approva il Codice, decide i ricorsi	
Commissione Notule/Parcelle	Esprime pareri di **congruità** sui compensi (notula = richiesta di compenso del professionista)	Utile nei contenziosi
Inarcassa	Cassa privata di previdenza di **ingegneri e architetti liberi professionisti**	Tre requisiti: albo, Partita IVA, nessun'altra previdenza obbligatoria. Vedi la sezione sotto

Obblighi del professionista

Da DPR 137/2012: formazione continua (art. 7), regolata dal Consiglio nazionale · **assicurazione professionale** (art. 5): estremi della polizza e massimale comunicati al cliente all'accettazione dell'incarico. **La violazione di ciascuno è illecito disciplinare.**

Dal Codice:

Tema	Regola	Art.
Professionalità	Attività conforme alla professionalità specifica; collaboratori sotto la propria direzione e responsabilità	2
Interesse pubblico	Salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico; rispetto di leggi e strumenti	3
Verso la professione	Iscrizione · comunicazione dati · pagamento contributo	4
Incarico	Prestazione d'opera intellettuale (c.c. art. 2222 ss.), **in forma scritta**	23
Soluzioni illecite	Non consigliare soluzioni inutilmente gravose o illecite; **rifiutare** incarichi se concorrono a operazioni illecite: violazione grave	23 cc. 2-3
Incompatibilità	Divieto di incarichi in condizioni di incompatibilità	23 c. 4
Contratto e compenso	Contratto con **preventivo**; criteri di calcolo; complessità; dati della polizza; ogni variazione per iscritto; compenso adeguato (c.c. art. 2233)	24

Il Codice 2024 richiama anche l'uso dell'intelligenza artificiale nei progetti, nel rispetto dei valori professionali.

Rapporti: risposte d'orale

- **Con il committente:** fiducia; contratto scritto; preventivo; informazione trasparente su costi e complessità; polizza; riservatezza; evitare conflitti di interesse.
- **Con i collaboratori:** direzione e responsabilità personale (art. 2 c. 3); titolo V «Rapporti interni» agli artt. 19-22 bis: riconoscimento del contributo e compenso adeguato (leggi il testo).
- **Con i colleghi (art. 19):** correttezza e lealtà; no all'accaparramento scorretto. Chi subentra in un incarico deve accertare la revoca o la rinuncia, informare per iscritto il collega e verificare in contraddittorio le prestazioni già svolte.
- **Con la PA e la collettività:** artt. 13-18 bis. Attenzione alle situazioni di incompatibilità di chi ricopre incarichi pubblici.

Illeciti da saper citare

Uso di titolo non conseguito · attività riservate ad altri settori (art. 2) · attività durante la sospensione · agevolare l'abusivismo · firmare insieme a soggetti non abilitati senza specificare le prestazioni · mancata comunicazione di dati e condanne · mancato pagamento del contributo annuo (art. 4) · concorso in operazioni illecite (art. 23).

Sanzioni (art. 41)

Sanzione	Contenuto
Avvertimento	Dimostrare la condotta non conforme, con esortazione a non ricadervi
Censura	Dichiarazione formale di biasimo
Sospensione	1-180 giorni, salvi i casi di legge
Cancellazione	Esclusione dall'albo

Casi speciali:

- direttore dei lavori responsabile di difformità o variazioni essenziali: sospensione **da 3 mesi a 2 anni** (art. 41 c. 4; DPR 380 art. 29);

- mancato pagamento del contributo: **sospensione a tempo indeterminato** fino all'adempimento (c. 4 bis);
- l'intenzionalità e la recidiva aggravano la sanzione;
- azione disciplinare autonoma rispetto all'azione giudiziaria e **prescrizione quinquennale** (art. 37).

Inarcassa

Che cos'è. Cassa nazionale di previdenza e assistenza di ingegneri e architetti liberi professionisti. Nasce nel 1958 come ente pubblico (L. 179/1958) ed è un'associazione privata dal 1995 (D.Lgs. 509/1994). Il Regolamento richiama l'«Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori» (art. 5.1).

Quando ti iscrivi. L'iscrizione è obbligatoria se hai insieme tutti e tre i requisiti (Statuto, art. 7, come riportato nella Carta dei servizi):

1. iscrizione all'albo;
2. Partita IVA;
3. nessun'altra previdenza obbligatoria: un lavoro dipendente con INPS, per esempio, esclude l'iscrizione.

Se perdi un requisito, vieni cancellato. La domanda va inviata entro il 31 ottobre dell'anno successivo; oltre il termine c'è una sanzione del 30% sui contributi dovuti e non versati (Regolamento, art. 1.2).

Quanto si paga (valori 2025):

Contributo	Su cosa	Aliquota	Minimo	Ridotto per giovani
Soggettivo (obbligatorio)	Reddito professionale netto, fino a 145.550 €	**14,5%**	2.750 €	7,25%; minimo a un terzo
Integrativo (obbligatorio)	Volume d'affari IVA	**4%**	835 €	Minimo a un terzo
Facoltativo	Reddito professionale netto	1-8,5%	250 €	No
Maternità e paternità	Quota fissa annuale		Nel 2024: 65 € e 7 €	No

- **Il 4% si addebita in fattura al cliente** (art. 5.1). Lo applicano tutti gli iscritti all'albo, anche se non iscritti alla Cassa.
- **Riduzione per i giovani (art. 4.4):** vale se ti iscrivi prima dei 35 anni, per 5 anni solari e non oltre i 35 anni, con reddito non superiore alla media degli iscritti.
- **Redditi bassi (art. 4.3 bis):** puoi derogare al minimo soggettivo per un massimo di 5 anni, ma la pensione ne risente.

Cosa ricevi:

- **Pensioni:** vecchiaia unificata, a 66 anni e 6 mesi con 35 di contributi nel 2025 (Tabella I); poi invalidità, inabilità, reversibilità e indiretta. Il calcolo è contributivo per i periodi dal 2013.
- **Assistenza:** polizza sanitaria base gratuita dal momento dell'iscrizione; indennità di maternità, paternità e inabilità temporanea; sussidi per figli con disabilità e non autosufficienza; mutui e finanziamenti agevolati, alcuni dopo 2 o 3 anni di iscrizione.
- **Riunire i contributi:** ricongiunzione, cumulo, totalizzazione, riscatto.

All'orale, in tre frasi: «È la cassa privata di previdenza e assistenza di architetti e ingegneri liberi professionisti. Ci si iscrive quando si hanno albo, Partita IVA e nessun'altra previdenza obbligatoria. Si versano un contributo soggettivo sul reddito, un integrativo del 4% addebitato al cliente e una quota per la maternità.»

Equo compenso

L. 49/2023 per le prestazioni verso PA, banche, assicurazioni e grandi imprese (riscontra). Riferimenti: DM 17/06/2016 per i corrispettivi nei lavori pubblici e DM 140/2012 per i parametri giudiziali (riscontra).

Dopo l'esame: passi pratici

1. Iscrizione all'Ordine provinciale.
2. Attiva la **PEC**.
3. Polizza professionale.
4. Se libero professionista: Partita IVA e Inarcassa.
5. Piano dei crediti di formazione.
6. Tieni aggiornata la raccolta delle norme in `02_NORMATIVA`.

Autoverifica

1. Differenza tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina?
2. Puoi firmare il progetto architettonico di un edificio?
3. Elenca le quattro sanzioni.
4. Cos'è una notula e chi ne valuta la congruità? 4 bis. Quali sono i tre requisiti per l'iscrizione a Inarcassa? Chi paga il 4%?
5. Cosa deve contenere il contratto con il committente?